

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5014171-19.2021.4.02.5117/RJ

AGRAVANTE: ROGERIO AZEVEDO MONTEIRO (RECORRIDO)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ROGERIO AZEVEDO MONTEIRO (evento 115) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 109) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido.

A 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 95) deu provimento ao recurso nominado do INSS, para declarar a natureza comum dos períodos de 14/11/2001 a 01/06/2006 e de 18/03/2009 a 03/10/2018; e julgar improcedente o pedido condenatório de aposentadoria. Sem condenação em custas ou honorários, eis que a parte recorrente é vencedora.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 100), no qual pleiteia “o provimento do presente incidente, com a reforma da decisão que retirou as especialidades julgadas procedentes pelo magistrado sentenciante para que seja esta mantida em sua totalidade, haja visto que, não há o que ser modificado, posto que nela encontra-se a justiça e a equidade”.

O recorrente indicou como paradigmas os Processos de números 01472905420174025101 e 0000130- 79.2014.4.02.5117, julgados pela 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual requer “Nos termos do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região- Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, DE 15 DE MARÇO DE 2019, seja o presente analisado pela Presidente do Gabinete de Admissibilidade do Rio de Janeiro que inadmitiu o recebimento do recurso, para que reconsidere a decisão de inadmissibilidade, encaminhando o incidente de uniformização à Turma Regional de Uniformização”.

É o relatório. Decido.

Ab initio, cumpre destacar que os paradigmas julgados por Tribunais Regionais Federais não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5014171-19.2021.4.02.5117

20002129937 .V3